

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5987/2540

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
นายม้วน คุ่มรอบ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2, มาตรา 3 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 215, มาตรา 225

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, มาตรา 106 ตรี

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, มาตรา 91

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 157 ทวิ วรรค
หนึ่ง

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102, มาตรา 102 (3 ตรี, มาตรา 127
ทวิ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ.2539) มาตรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยา
เสพติดให้โทษ มาตรา

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา

จำเลยชั้นบรรทัดทุกเสพเมทแอมเฟตามีน โจทก์ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ร.บ. จราจรทางบก และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ต่อ
มา มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เมทแอมเฟตามีนเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
ศาลต้องยกฟ้องข้อหานี้ และให้ยกคำขอพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

หมายเหตุ